

Amtsgericht _____

– Vollstreckungsgericht –

Vom Gericht auszufüllen:

Geschäftszeichen: _____

Beschluss

In der Zwangsvollstreckungssache

des Gläubigers (zu Ziffer _____)

☐ Herrn ☐ Frau ☐ Unternehmen ☐ _____

Name/Firma

ggf. Vorname(n)

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

Geschäftszeichen

Registergericht

Registernummer

☐ Der Gläubiger ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

☐ sowie der weiteren Gläubiger gemäß weiterer Anlage

Gläubiger (zu Ziffer _____) vertreten durch

☐ den gesetzlichen Vertreter

☐ den gerichtlich bestellten Betreuer,

☐ der eine Ausschließlichkeitserklärung
abgegeben hat
(§ 53 Absatz 2 ZPO)

Firma oder Funktion

☐ Herrn ☐ Frau ☐ _____

Name

☐ Herrn ☐ Frau ☐ _____

Firma/Name

☐ diese vertreten durch

Funktion

Vorname(n)

ggf. Vorname(n)

Name

Straße

Straße

ggf. Vorname(n)

Hausnummer

Hausnummer

Postleitzahl

Postleitzahl

Ort

Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

Land (wenn nicht Deutschland)

☐ den gesetzlichen Vertreter

☐ Herrn ☐ Frau ☐ _____

Name

Vorname(n)

Straße

Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

A

A

Gläubiger (zu Ziffer _____) vertreten durch den Bevollmächtigten

☐ Herr ☐ Frau ☐ Unternehmen ☐ _____

Name/Firma

ggf. Vorname(n)

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

Geschäftszeichen

gegen**den Schuldner (zu Ziffer _____)**☐ Herr ☐ Frau ☐ Unternehmen ☐ _____

Name/Firma

ggf. Vorname(n)

Straße

Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

Geschäftszeichen

Geburtsdatum Geburtsort

Registergericht

Registernummer

☐ sowie die weiteren Schuldner gemäß weiterer Anlage**B**

Schuldner (zu Ziffer _____) vertreten durch

☐ den gesetzlichen Vertreter☐ den gerichtlich bestellten Betreuer,☐ der eine Ausschließlichkeitserklärung
abgegeben hat
(§ 53 Absatz 2 ZPO)

Firma oder Funktion

☐ Herr ☐ Frau ☐ _____

Name

☐ Herr ☐ Frau ☐ _____

Firma/Name

☐ diese vertreten durch

Funktion

Vorname(n)

ggf. Vorname(n)

Name

Straße

Straße

ggf. Vorname(n)

Hausnummer

Hausnummer

Postleitzahl

Postleitzahl

Ort

Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

Land (wenn nicht Deutschland)

☐ den gesetzlichen Vertreter☐ Herr ☐ Frau ☐ _____

Name

Vorname(n)

Straße

Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

B

Schuldner (zu Ziffer _____) vertreten durch den Bevollmächtigten

☐ Herr ☐ Frau ☐ Unternehmen ☐

Name/Firma

ggf. Vorname(n)

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Land (wenn nicht Deutschland)

Geschäftszeichen

ergeht folgende

☐ Durchsuchungsanordnung**☐ Anordnung der Vollstreckung zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen:**

Auf Antrag des Gläubigers wird

aus dem Vollstreckungstitel (zu Ziffer _____)

Art

Aussteller

Datum

Geschäftszeichen

C

sowie aus dem Vollstreckungstitel (zu Ziffer _____)

Art

Aussteller

Datum

Geschäftszeichen

☐ sowie aus den weiteren Vollstreckungstiteln aufgeführt in weiterer Anlage

wegen der noch bestehenden

☐ Hauptforderungen in Höhe von insgesamt _____ Euro☐ Teilforderungen in Höhe von insgesamt _____ Euro☐ Restforderungen in Höhe von insgesamt _____ Euro

Folgendes angeordnet:

D☐ Der zuständige Gerichtsvollzieher wird ermächtigt, zum Zweck der Zwangsvollstreckung☐ die Privatwohnung von

Name der betroffenen Person

Vorname(n) der betroffenen Person

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

☐ die Arbeits-, Betriebs-, Geschäftsräume von

Name der betroffenen Person

Vorname(n) der betroffenen Person

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

D

☐ andere Örtlichkeit

Name der betroffenen Person

Vorname(n) der betroffenen Person

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

zu durchsuchen (§ 758a Absatz 1 ZPO).

☐ **Gleichzeitig wird angeordnet, dass die Durchsuchung der oben bezeichneten**

☐ Privatwohnung

☐ Arbeits-, Betriebs-, Geschäftsräume

☐ _____

zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen (§ 758a Absatz 4 ZPO) durchgeführt werden kann.

E

☐ **Der zuständige Gerichtsvollzieher wird ermächtigt, die** _____ **in**

Bezeichnung der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

☐ der Privatwohnung von

Name der betroffenen Person

Vorname(n) der betroffenen Person

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

☐ den Arbeits-, Betriebs-, Geschäftsräume von

Name der betroffenen Person

Vorname(n) der betroffenen Person

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

☐ andere Örtlichkeit

Name der betroffenen Person

Vorname(n) der betroffenen Person

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen durchzuführen (§ 758a Absatz 4 ZPO).

Vom Gericht auszufüllen:

Bezeichnung der Ermächtigung

- ☐ Es wird angeordnet, dass die Ermächtigung zur _____
auf die Dauer von ____ Monat/-en von heute an befristet ist.
- ☐ Im Rahmen der angeordneten Durchsuchung umfasst sie die Befugnis, verschlossene Haustüren, Zimmertüren und Behälter zu öffnen zu lassen und Pfandstücke zum Zweck ihrer Verwertung an sich zu nehmen (Artikel 13 Absatz 2 GG, § 758a Absatz 1 ZPO). Die Ermächtigung gilt zugleich für das Abholen der Pfandstücke.

Weitere Anordnungen:

Die Durchsuchung der Wohnung bzw. der anderen Örtlichkeit wird

- ☐ auf folgende Zeiten beschränkt: von _____ Uhr bis _____ Uhr. ☐ zeitlich nicht beschränkt.

F Gründe:

- ☐ Nach den Angaben des zuständigen Gerichtsvollziehers konnten die Schuldner wiederholt und trotz Terminsmitteilung in der Wohnung bzw. der anderen Örtlichkeit nicht angetroffen werden.
- ☐ Die Schuldner haben dem Gerichtsvollzieher die Durchsuchung verweigert.
- ☐ Auf eine Anhörung der Schuldner vor Erlass des Beschlusses wurde im Hinblick auf den bisherigen Verfahrensgang verzichtet, um den Vollstreckungserfolg nicht zu gefährden.

☐

Vom Gericht auszufüllen:

Datum

Name Richter/In/Richter

Unterschrift Richter/In/Richter

☐ Ausgefertigt ☐ Beglaubigt

Datum

Name Urkundsbeamtin/Urkundsbeamter

Unterschrift Urkundsbeamtin/Urkundsbeamter